

Personvernerklæring om behandling av geolokaliseringsdata for arbeidstakere

I henhold til artikkel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen / GDPR) gir _____ følgende informasjon om behandlingen av geolokaliseringsdata for de ansatte.

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er _____.

2. Formål og rettslig grunnlag

Dataene behandles for følgende formål: _____. Det rettslige grunnlaget er arbeidsgiverens berettigede interesse og/eller oppfyllelse av arbeidsforholdet (artikkel 6 i personvernforordningen), i samsvar med nasjonal lovgivning om fjernkontroll av arbeidstakere.

3. Kategorier av personopplysninger

Det behandles geolokaliseringsdata (posisjonen til enheten eller kjøretøyet) knyttet til arbeidstakeren.

4. Når og hvordan

Posisjonen registreres _____. Behandlingen står i forhold til formålet og innebærer ikke en kontinuerlig fjernkontroll av arbeidstakerne.

5. Mottakere

Dataene er tilgjengelige for autorisert personell og for databehandlere (for eksempel programvareleverandøren), som behandler dem på vegne av den behandlingsansvarlige.

6. Lagring

Dataene lagres i _____ og deretter slettes eller anonymiseres.

7. Den registrertes rettigheter

Arbeidstakeren kan utøve retten til innsyn, retting, sletting, begrensning, innsigelse og dataportabilitet, samt klage til tilsynsmyndigheten.

8. Tilsynsmyndighet

Tilsynsmyndighet med ansvar for klager: Datatilsynet (Norge).

9. Ingen automatiserte avgjørelser

Det treffes ingen avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, og som har rettsvirkning eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker arbeidstakeren, i henhold til artikkel 22 i personvernforordningen.

10. Medbestemmelse og arbeidstakerrepresentasjon

Innføringen og bruken av dette systemet kan være underlagt arbeidstakerrepresentasjonens (f.eks. arbeidsmiljøutvalgets) rett til medbestemmelse eller drøfting i henhold til aml § 9-2, fordi systemet objektivt er egnet til å kontrollere atferd og ytelse, uavhengig av det oppgitte formålet. Der slik representasjon finnes, skal den involveres, og det skal om nødvendig inngås en avtale (f.eks. en virksomhetsavtale) før systemet aktiveres i Norge.

Denne personvernerklæringen er et automatisk generert utkast og utgjør ikke juridisk rådgivning. Få innholdet kontrollert av en fagperson før bruk.